وان اشترى جزورا أو بقرة لمتعة مثلا ثم اشترك فيها ستة معه بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يجوز لانه لما أوجبها صار الكل واجبا عليه وليس له ان يبيع مما اوجبه هديا فان فعل فعليه ان يتصدق بثمنه لكن ان نوى عند الشراء ان يشرك فيها ستة نفر اجزأته والافضل ان يكون ابتداء الشراء منهم او من احدهما بأمر باقيهم واى الشركاء نحوها فى مكانه وزمانه اجزأ الكل ثم يقتسم اللحم بالوزن فلو اقتسموا جزافا لم يجز الا اذا كان مع شئ من الاكارع والجلد اعتبارا بالبيع على ما فى شرح المجمع (والعاشر ان يكون الذبح)اى وقوعه (يوم النحر) المراد به جنسه (أو بعده) اى مضى يوم النحر (فى هدى المتعة والقران) اعلم انه لا يختص ذبح هدى بأيام النحر الا هدى المتعة والقران بالاجماع فلا يسقط لو ذبح قبلها خلافا لما بعدها وذهب القدورى الى ان هدى التطوع يختص بأيام النحر ايضا والجمهور على خلافه وهو الصحيح فيجوز ذبحه قبل يوم النحر كما صرح به فى الاصل الا ان ذبحه فى يوم النحر افضل اجماعا واما هدى الاحصار فلا يختص بأيام النحر عند أبى حنيفة خلافا لهما على ما فى عامة الكتب ووقع فى الفتح ان ابا يوسف مع ابى حنيفة ولعله عنه روايتان (والحادى عشر النية) أى بأن يقصد به عن الكفارة وان تكون النية مقارنة لفعل التكفير فان لم تقارن الفعل أو تأخرت عنه لم يجز (والثانى عشر ان يتصدق به على من يجوز التصدق عليه) اى من الفقراء والمساكين ولو من مساكين غير الحرم اذا كانوا من المصارف (فلا يجوز)أى تصدقه (لو تصدق به على اصله) اى من ابيه وجده وامه وجدته لو علوا (او فرعه) اى من ابنه وبنته واولادهما وان سفلوا فلا يجوز اطعامهم تمليكا واباحة فلو اطعم اخاه أو اخته جاز اذا كانا فقيرين ولو اطعم ولده او غنيا على ظن انه أجنبى او فقير ثم تبين حاله بخلاف ذلك جاز عند أبى حنيفة ومحمد وعن ابى يوسف لا يجوز (او مملوكه) أى من قن أو مدبر ونحوه الا مكاتبه (او هاشمى) على الاصح وقيل يجوز فى زماننا قال الطحاوى وبه نأخذ (او زوجته) اى امرأة المتصدق (او زوجها) اى زوج المتصدقة (ويجوز) اى تصدقه (على الذمى) أى أذا كان فقيرا من جميع الكفارات عندهما وقال ابو يوسف لا يجوز الا النذر والتطوع ودم المتعة (والمسلم أحب) وكل من هو اتقى افضل (ولا يجوز لحربى ولو مستأمنا والثالث عشر ان يكون الذبح من المسلم أو الكتابى) والظاهر انه يكون مقيدا بأن لا يكون مشركا كالله بعيسى أو عزير وقد سمى الله خاصة (والرابع عشر التسمية) ولو كان الذابح شافعى المذهب وتركه عمدا لا يجوز (والخامس عشر الملك)اى الملك السابق على الذابح فلو ذبح شاة لغيره فأجازه أو ضمنه فملكه حينئذ لا يجوز (ولا يشترط فى التصدق به)أى بلحمه (عدد المساكين) كما اشتهر عند العامة من اعتبار عدد السبعة (فلو تصدق به على فقير واحد جاز)ولو بدفعة واحدة وهل يشترط عدد المساكين صورة فى الاطعام تمليكا واباحة قال أصحابنا ليس بشرط حتى لو دفع طعام ستة مساكين وهو ثلاثة آصع الى مسكين واحد فى ستة أيام كل يوم نصف صاع او غدى مسكينا واحدا وعشاه ستة أيام اجزأه عندنا اما لو دفع طعام ستة مساكين الى مسكين واحد فى يوم دفعة واحدة او دفعات فلا رواية فيه واختلف مشايخنا فقال بعضهم يجوز وقال عامتهم لا يجوز الا عن واحد وعليه الفتوى (ولا فقراء الحرم)أى ولا يشترط ان يعطى فقراء الحرم (ولا الحرم) اى ولا ان يتصدق به فى ارض الحرم (فلو تصدق به على غيرهم) اى غير فقراء الحرم (أو أخرجه)اى عنه (من الحرم بعد الذبح) اى بعد ذبحه فى الحرم (فتصدق به) اى فى خارج الحرم سواء على فقراء الحرم أو غيرهم (جاز وفقراء الحرم أفضل)أى مطلقا (الا ان يكون غيرهم أحوج

عنها غلو الغالين حتى أرتقى اليك مرتقى تطلبنى فيه الهمم العالية وتنقاد الى النفوس الابية واكفنى بغاشية من نورك تكشف عنى كل مستور وتحجبنى عن كل حاسد مغرور وهب لى خلقا أسع به كل خلق واقضى به كل حق كما وسعت كل شئ رحمة وعلما سبحانك لا اله الا أنت سجدت لعظمتك الجبابرة وتعممت بذكرك الشفاه يا حى يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام (اللهم) انى اسألك أن تسل ما فى بطون عبادك لنا من ضغن وتنزع ما فى صدورهم لنا من غل وتمحو ما فى قلوبها لنا من حقد وان كان لاحد من